



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
Avenida Mendonça Furtado, s/nº, Fórum de Santarém, CEP 68.040-050, bairro Liberdade

PROCESSO: 0800390-74.2024.8.14.0051

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

ASSUNTO: [Acessão]

Nome: LUIZ VALENTIM FEITOSA

Endereço: Travessa Dois de Junho, 408, Aldeia, SANTARÉM - PA - CEP: 68040-480

Nome: CLEBERSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA

Endereço: Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, 646, Santarenzinho, SANTARÉM - PA - CEP: 68035-000

Nome: SIMONE IRLANDA SANTOS DO REGO

Endereço: Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, 646, Santarenzinho, SANTARÉM - PA - CEP: 68035-000

DECISÃO/MANDADO

Visto

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Retifique-se o valor da causa.

Cuida-se de Ação reivindicatória movida por LUIZ VANELTIM FEITOSA em face de CLEBSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA e SIMONE IRLANDA REGO FEITOSA.

Nara a peça inicial que o autor adquiriu o imóvel objeto de litígio em 24/06/1993.

Relata que os requeridos apresentaram, em processo de divórcio que tramita nesta comarca, contrato de compra e venda do imóvel.

Aduz que em 2013, celebrou negócio jurídico com o primeiro requerido, que é seu filho, porém este nunca pagou o que fora acordado.

Informa, ainda, que não reivindicou o imóvel anteriormente por causa dos netos que ali moravam.

Juntou documentos.

Requer que o feito seja reunido, por conexão, aos autos do processo dos requeridos, nº 08021119520238140051, que tramita pela 3ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca.

Em sede de tutela provisória de urgência, que sejam os réus compelidos a desocupar o imóvel com a imissão do autor na posse.

É o relatório, decido.

1. Quanto ao pedido de reunião dos processos por conexão.

Concretamente, do que consta do caderno processual, até o momento, vislumbra-se que não se trata de conexão entre os feitos, mas, sim, de prejudicialidade externa, com base no art. 313, V, alínea a, do CPC.

Embora esta Ação Reivindicatória tenha sido proposta posteriormente à ação de divórcio, consiste em prejudicial, urgindo seja julgada antes da partilha de bens na ação de divórcio (que somente partilhará o imóvel caso pertença ao casal) e não conjuntamente.

Pelo exposto, tenho que não há, a rigor, necessidade de reunião dos aludidos feitos (não sendo a temática da ação reivindicatória pertinente a direito de família), embora, de fato, seja possível vislumbrar relação de prejudicialidade entre os processos.

Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca dando ciência da presente Ação Reivindicatória.

2. Da tutela de urgência.

As tutelas de urgência se prestam a dar efetividade ao processo, sendo certo que a tutela antecipada, fundada em um **juízo de cognição sumária**, depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano de difícil reparação ou irreparável e a ocorrência de requisito negativo, fundado no perigo de irreversibilidade absoluta do provimento.

Sobre a tutela de urgência e a probabilidade do direito, importante observar as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, nos seguintes termos:

*“Consagrada pela doutrina, a expressão tutela de urgência serve no Novo Código como gênero em que se inserem a tutela antecipada (tutela satisfativa) e a tutela cautelar. (...). **A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.**”* (in Novo Código de Processo Civil Comentado - 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Com efeito, ainda que se considere relevante a argumentação expendida pelo requerente, não se encontram presentes todos os elementos necessários para o deferimento da tutela pretendida.

Por hora, em juízo de cognição sumária, da prova carreada aos autos não se verifica injusta a posse exercida pelos requeridos, não havendo como se deferir a pretensão da recorrente nesse momento.

Outrossim, a matéria é controvertida nos autos e carece da apreciação de provas ainda não produzidas no processo. Dessa forma, prudente que se garanta o contraditório e se possibilite a instrução do feito, possibilitando a formação do juízo de convencimento sobre os pedidos trazidos na inicial.

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 dias, sob pena de revelia.

Apresentada contestação, vista à parte autora para réplica, no prazo legal.

P.R.I.

CUMPRA-SE.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/ALVARÁ. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém